

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास  
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा  
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद दुङ्गना  
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल  
आदेश

विषय: बेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ।

०८०-RE-००४५

बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठ

विरुद्ध

निवेदक

उच्च अदालत पाटन समेत

मुद्दा:- उत्प्रेषणसमेत।

प्रत्यर्थी

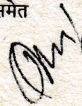
सुरु दरपीठ आदेश गर्ने रजिष्ट्रार: श्री नारायण प्रसाद पन्थी  
आदेश मिति: २०८०।०४।२१

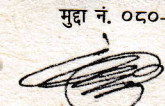
पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा  
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ  
आदेश मिति: २०८०।०९।०४

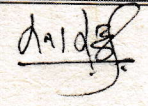
प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी यसै अदालतबाट एक पटक मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति नभएकोमा पुनः सोही विषयलाई लिएर यसै अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) को कानूनी प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निरूपण भई यस सम्बन्धी अभ्यासमा एकरूपता कायम हुन मनासिब हुने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ।

    
निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

१. म निवेदक बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठ वादी भई बेहकदार मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने र मलाई विपक्षी बनाई मोहीको विवाहित छोरी कान्छी कमरले मोहीयानी हक नामसारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरेकोमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मोही नामसारी हुने, बेहकदार मोही लगत कट्टा नहुने निर्णय गरेकाले सो निर्णय उपर उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०६।२८ मा सदर फैसला गरेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँको निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८०।०९।२९ मा अनुमति नहुने आदेश भएकाले उल्लिखित निर्णय, फैसला र आदेशमा कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्नको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हुँदा मोही लगत कट्टा गरी जग्गाधनीलाई नै जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनपत्र।
२. प्रस्तुत रिट निवेदन तह तह भएका फैसला बदर गरी पाउँ भनी दायर हुन आएको देखिँदा निवेदक कामेश्वर यादवसमेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजसमेत भएको दरपीठ आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन (ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, नि.नं. ८११३) मा भएको व्याख्या एवम् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ। कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको रजिष्टारबाट मिति २०८०।०४।२१ मा भएको आदेश।
३. प्रस्तुत रिट निवेदन भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २६ मा मिति २०७६।१०।२८ मा भएको आठौँ संशोधन कुन मिति देखि लागू हुने हो भन्ने कानूनको व्याख्या र उस्तै प्रकृतिको कानून र व्याख्या लागू हुने भनी प्रतिपादन भएका नजिरको पालना नगरी भएको निर्णय, आदेश र फैसलाको विरुद्धमा परेको विषेश प्रकृतिको कानून र नजिर सिद्धान्तको व्याख्या गर्नपर्ने प्रश्न निहित रहेको हुँदा रजिष्टार ज्यूबाट दरपीठ आदेशमा ग्रहण गरिएको नजिर अन्य सामान्य प्रकृतिका संवैधानिक, कानूनी र नजिरको सिद्धान्तको व्याख्या निहित नरहेका मुद्दामा मात्र आकर्षित हुने प्रकृतिको भएकोले उक्त नजिरको आधारमा गरेको दरपीठ आदेश कायम रहन नसक्ने हुँदा मिति २०८०।०४।२१ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनपत्र।
४. यसमा प्रस्तुत निवेदनको बेहोरा अध्ययन गर्दा, निवेदकका तर्फबाट दर्ताका लागि पेश भएको रिट निवेदन यस अदालतबाट रजिष्टारबाट दरपीठ गर्ने गरी मिति २०८०।०४।२१ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरी पाउन माग दावी लिएको देखिन्छ। यस अदालतका रजिष्टारबाट भएको दरपीठ आदेश हेर्दा निवेदक कामेश्वर यादव समेत विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत भएको दरपीठ आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा यसै अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा नभएपछि रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्नेसमेत बेहोराको आदेश भैसकेको भन्ने







विषयलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दरपीठ गरिएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा आएको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा यस अदालतमा दोहोर्न्याई हेरी पाउँ भन्ने विषयको निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८०।०९।२९ मा निस्सा नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ। तर आज निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरुले यस्तै प्रकृतिका केही निवेदनहरु दर्ता भई विचाराधीन रहेको भनी ०७९-WO-०३६० नं. को रिट निवेदनलाई दृष्टान्तको रूपमा उल्लेख गर्नु भएको देखियो। यसरी एउटै प्रकृतिको विषयमा परेका कुनै रिट निवेदन दर्ता हुने र कुनै रिट निवेदन दरपीठ हुने अवस्थाले रिट निवेदनको दर्ता प्रकृत्यामा अनिश्चितता उत्पन्न हुने भई दर्ता अभ्यासमा पटकपटक प्रश्न उठ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसैले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी यसै अदालतबाट एक पटक मुद्दा दोहोर्न्याई हेर्ने अनुमति नभएकोमा पुनः सोही विषयलाई लिएर यसै अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) को कानूनी प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निरूपण भई यस सम्बन्धी अभ्यासमा एकरूपता कायम हुन मनासिब हुने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गरिएको छ, नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०४ मा भएको आदेश।

#### यस अदालतको आदेश

५. नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री महादेव प्रसाद यादव र श्री कुमार राज जोशी तथा विपक्षीकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दिपक बस्यालले गर्नु भएको बहस सुनियो।
६. उपरोक्तानुसारको संयुक्त इजलासको आदेश र दुवै पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी हेर्दा यस अदालतबाट एक पटक मुद्दा दोहोर्न्याई हेर्ने अनुमति नहुने भनी अन्तिम आदेश भैसकेपछि त्यस्तो आदेशलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ वा देखिँदैन? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो।
७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिवादी बाबुराम कमर जोगी भएको बेहकदार मोही लगत कट्टा मुद्दा तहतह हुँदै यस अदालतसमक्ष दोहोर्न्याई पाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८०।०९।२९ मा मुद्दा दोहोर्न्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी निस्सा प्रदान नभई उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्तिम भएर रहेको भन्ने देखिन्छ। त्यसउपर उक्त फैसला बदर गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ। यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा, उपधारा (२) मा “यस संविधानद्वारा

प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।”

उपधारा (३) मा “उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा कानूनी हकको प्रचलनका लागि भए प्रचलित कानूनमा उपचारको मार्ग नभएको वा भए तापनि त्यस्तो उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा र सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भन्ने हो।

८. कुनै पनि विवाद समाधानका लागि कानूनले पहिला साधारण अधिकारक्षेत्र (Ordinary Jurisdiction) अन्तर्गत उपचारको व्यवस्था गर्दछ, जसमा सामान्यतया पहिलो तहको अदालत, पुनरावेदन, दोहोर्न्याई हेर्ने/पुनरावलोकन जस्ता उपचारहरू पर्दछन्। यी सबै उपायहरू Ordinary Remedy हुन्। कुनै मुद्दामा पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग भैसकेपछि वा दोहोर्न्याई हेर्ने निवेदन परी निस्सा नपाई अस्वीकृत भएपछि त्यो मुद्दा साधारण उपचार समाप्त (Ordinary Remedy Exhaust) भई न्यायिक अन्तिमता (Finality of Judgment) मा पुगेको मानिन्छ। कानूनले प्रदान गरेको सम्पूर्ण साधारण उपचार प्रयोग भैसकेपछि अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई पुनः असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी चुनौती दिन मिल्दैन। सामान्य उपचारको पूर्ण प्रयोग भैसकेको अवस्थामा रिट वैकल्पिक उपचार बन्न सक्दैन। कानूनबमोजिम अन्तिम भैसकेको न्यायिक निर्णयलाई पुनः रिटको माध्यमबाट प्रश्नको विषय बनाउनु न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline) र न्यायिक अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। न्यायिक निर्णयको अन्तिमता स्वीकार नगर्ने हो भने कुनै पनि विवाद कहिल्यै समाप्त हुँदैन, जसले न्याय प्रणालीलाई निष्प्रभावी बनाउँछ। त्यसैले Doctrine of Finality of Judgment लाई न्यायिक व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ।

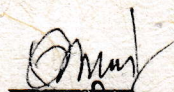
९. यद्यपि कानूनबमोजिम अन्तिम भैसकेको निर्णयमा Doctrine of Finality of Judgment लागू हुने सामान्य सिद्धान्त हो, तथापि राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग वा मिसिलको मुहारबाटै देखिने स्पष्ट त्रुटि विद्यमान रही साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र

आकर्षित हुने अपवादात्मक अवस्था विद्यमान रहन्छ। यसै सन्दर्भमा तारादेवी ढकाल विरुद्ध बहादुर कृष्ण ताम्राकारासमेत भएको मुद्दा नं. ०८०-WF-००६२ को उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट “वस्तुतः अदालतको अभ्यासबाट विकास गरिएका कतिपय मान्यताहरू बाहेक के कस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै यान्त्रिक वा शुत्रबद्ध नियमहरू पाइँदैन। सामान्यतः राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन, न्यायिक मनको अभाव, अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रयोग भएको र मिसिलको मुहारबाटै हाकाहाकी त्रुटि (apparent errors on the face of record) देखिएको एवम् साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट उक्त त्रुटि सच्याई उपचार प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपायको विद्यमानता नदेखिएको स्थितिमा यस यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिने हो। नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाको मर्म र भावना पनि यही नै हो।” भनी व्याख्या भएको पनि पाइन्छ। प्रस्तुत दृष्टान्त र यस अदालतबाट भएको व्याख्यासमेतको आधारमा यदि माथि उल्लिखित अपवादमध्ये कुनै अवस्था प्रमाणित रूपमा विद्यमान देखिएमा Doctrine of Finality of Judgment को आडमा अन्यायलाई संरक्षण गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। यस्तोमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न बाधा पुग्दैन। तर यस्ता अपवाद नदेखिएसम्म अन्तिम भैसकेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline) र न्यायिक अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

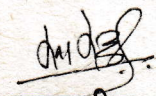
१०. माथि विवेचना गरे अनुसार कानूनबमोजिम उपलब्ध साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार प्रयोग भैसकेको र पुनरावेदन तथा दोहोर्न्याई हेर्ने निस्सासमेत नपाई विवाद अन्तिम भैसकेको अवस्थामा अन्तिम भैसकेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन, न्यायिक मनको अभाव, प्रवृत्त धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रयोग भएको वा मिसिलको मुहारबाटै हाकाहाकी त्रुटि देखिएमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्तो कुनै अपवादात्मक अवस्था विद्यमान नरहेकोमा साधारण उपचार समाप्त भैसकेको अवस्थामा रिटको सहारा लिन खोज्नु न्यायिक सिद्धान्तसम्मत मान्न सकिँदैन।

११. जहाँसम्म निवेदकले यस अदालतको रजिष्टारबाट मिति २०८०।०४।२१ मा भएको दरपीठ आदेश बदरको माग गरेतर्फ हेर्दा, साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यसै अदालतले उच्च अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्न्याई हेर्ने अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा अपवादात्मक त्रुटि नदेखिएसम्म सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट पुनः विवादको विषय उत्खनन् गर्न खोज्नु भनेको रिट सम्बन्धी आधारभूत अवधारणाकै विपरित हुन जाने देखिन्छ, जुन संविधानको मर्म र स्थापित न्यायिक अभ्यासको विपरित हुन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा रिट अधिकारक्षेत्रको स्वरूप पूर्ण रूपमा निषेधात्मक पनि होइन। यदी मुद्दा दोहोर्न्याई हेर्ने अनुमति प्रदान नभएको भए तापनि सम्बन्धित फैसलामा अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट अभाव,

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन वा मिसिलबाट देखिने स्पष्ट संवैधानिक, कानूनी त्रुटी जस्ता असाधारण परिस्थिति विद्यमान रहेको ठोस आधार प्रथम दृष्टिमा नै देखिएको अवस्थामा मात्र संविधान प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। केवल मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान नभएको कारणले मात्र स्वतः रिट अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने भन्ने मान्यता कायम गर्न मिल्ने हुँदैन। रिट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने वा नहुने भन्ने विषय प्रत्येक निवेदनमा उठाइएको तथ्य, हनन भएको अधिकारको प्रकृति तथा उपलब्ध वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारितालाई आधार मानी अत्यन्त संयमित भई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदकको तर्फबाट दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन? भन्ने विषयलाई हेरी माथि विवेचित व्याख्या विश्लेषण समेतलाई अनुशरण गरी रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश रित वेरितको के रहेछ? भनी निर्णय गर्न यस अदालतको संयुक्त इजलास सक्षम रहेको हुँदा प्रस्तुत प्रश्नको निरूपण संयुक्त इजलासबाटै गर्न उपयुक्त हुने देखियो। संयुक्त इजलासबाटै कानूनबमोजिम निर्णय हुन उचित देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पठाइदिनु।

  
न्यायाधीश

  
न्यायाधीश

  
न्यायाधीश

इति सम्बत् २०८२ साल माघ १५ गते रोज ५ शुभम् ----- ।